



عقد تأمين من السرقة مع كسر وخلع او تسليق

الشروط العامة

القيمة مشمولة بالتأمين الا اذا كانت موضوعة في صناديق حديدية مغلقة بمفتاح ، ولا تعتبر الخزائن الحديدية أو غيرها بمثابة صناديق حديدية . ولا تكون المؤسسة مسؤولة عن اضرار الحريق او الانفجار الناتجة عن فعل اللصوص .

المادة الرابعة - المخاطر المستثناة :

لا تضمن المؤسسة :

أ - السرقات والاضرار الناتجة - بصورة مباشرة أو غير مباشرة - عن الغزو والاعمال العدوانية والعمليات الحربية (قبل اعلان الحرب أو بعده) والاضرابات وحوادث الشغب والاضطرابات الاهلية والتمرد والثورات والديكتاتوريات واغتصاب السلطة ، وكذلك الحرب الاهلية .

ب - السرقات المرتكبة بمناسبة حريق أو انفجار أو فيضان أو هزة أرضية أو انفجار بركاني أو أية كارثة طبيعية أخرى .

ج - السرقات المرتكبة من قبل افراد أسرة المؤمن له أو الأشخاص الذين يقيمون معه أو موظفيه أو مستخدميه أو خدمه .

ومع ذلك ، يمكن ان يشمل التأمين ، بناء على اتفاق خاص ومقابل دفع بدل اضافي ، السرقات التي ترتكب من قبل مستخدم وخدم المؤمن له أو بالتواطؤ معهم ، شريطة أن تجري ملاحقة المجرم بصورة قضائية .

المادة الخامسة - تكوين العقد :

يتم العقد بمجرد التوقيع عليه من قبل الطرفين المتعاقدين . ولا يسري مفعول التأمين تجاه المؤسسة الا اعتبارا من ظهر اليوم التالي لدفع القسط المستحق .

المادة السادسة - التصريح المترتب على المؤمن له حين التعاقد :

يعتبر طلب التأمين الذي قدمه المؤمن له أساسا لهذا العقد . ويجب ان يتضمن هذا الطلب بشكل خاص :

أ - اذا كان المؤمن له مالكا لجميع الأشياء المؤمنة أو لجزء منها فقط ،

المادة الاولى - موضوع التأمين ونطاقه :

تضمن المؤسسة الأشياء المنقولة المحددة في هذا العقد ضد الاختفاء والتلف والاضرار الناتجة عن السرقة المرتكبة في أحد الشروط الآتية ، والتي يجب اثباتها من قبل المؤمن له في حالة وقوع الحادث :

أ - السرقة المرتكبة مع الكسر أو التسليق .

ب - السرقة المرتكبة بدون كسر أو تسليق عندما يثبت أن السارق دخل خفية الى المكان الذي يحتوي على الأشياء المؤمنة .

ج - السرقة التي يسبقها أو يتبعها قتل أو محاولة قتل أو أعمال عنف يثبت وقومها على شخص المؤمن له أو أحد افراد أسرته أو موظفيه أو مستخدميه أو خدمه .

ويجوز ، باتفاق خاص ومقابل دفع بدل اضافي ، توسيع نطاق التأمين بحيث يشمل الاضرار التي تصيب الابنية التي تحتوي على الأشياء المحددة في العقد أثناء سرقة الأشياء المؤمنة أو محاولة ذلك .

المادة الثانية - الأشياء المشمولة بالتأمين :

يسري التأمين على كافة الأشياء المذكورة في العقد والتي تكون موجودة وقت السرقة ، في الاماكن المحددة في الشروط الخاصة ، ولا تعتبر محتويات ملحقات الاماكن المذكورة (كنرف الخدم والغرف الموجودة على السطح وما في حكمها) مضمونة الا اذا وجد نص صريح يقضي بذلك .

يشمل التأمين الأشياء العائدة للمؤمن له وافراد أسرته والأشخاص الذين يقيمون معه ، بصورة اعتيادية ، والأشخاص الذين هم في خدمته ، ولكن باستثناء النقود والاسناد المالية والقيم المنقولة العائدة لهم ، أما الأشياء العائدة للنزلاء والمستأجرين والزبائن فانها غير مشمولة بالتأمين .

لا يشمل التأمين الأشياء المعروفة في الواجهات الموضوعة خارج المخازن كما لا يشمل هذه الواجهات نفسها .

المادة الثالثة - الأشياء المستثناة من التأمين :

لا تكون النقود والاوراق النقدية والاسناد والقيم المنقولة والحلي والأشياء

أو منتفعا ، أو مستأجرا ، أو مودعا لديه .

ب - إذا كان يؤجر بصورة كلية أو جزئية الأماكن المحددة في العقد أو الأماكن الأخرى المتصلة بها من الداخل .

ج - إذا كانت الأشياء المؤمن عليها أو الأشياء الأخرى التي تشكل جزءا من المخاطر نفسها مؤمنة كلا أو بعضا ، لدى ضمان آخر .

د - إذا كان تعرض - خلال السنوات الثلاث التي سبقت تاريخ العقد - لحوادث سرقة .

المادة السابعة - التزامات المؤمن له خلال سريان العقد :

يكون المؤمن له ملزما بأن يتخذ كافة التدابير الاحتياطية المعقولة لحماية الأشياء المشمولة بالتأمين كما لو لم يكن هناك تأمين ، وذلك تحت طائلة فقدان كافة حقوقه في التأمين .

يجب أن يكون لدى المؤمن له كشف مفصل بالأسناد المالية والتأمين المنقولة وأرقامها وأن يقدمه إلى المؤسسة في حال وقوع الحادث .

وعلى المؤمن له التاجر أن تكون لديه دفاتر حسابية منظمة تبين حال موجودات التجار والأموال والأسناد الموجودة في الصندوق الحديدي .

المادة الثامنة - تسديد الأقساط وآثار التأخر في التسديد :

تدفع أقساط التأمين في الفترات المحددة في الشروط الخاصة أو في ملحق العقد .

ولا يعتبر الدفع صحيحا إلا مقابل إيصالات مؤمنة من قبل المؤسسة أو ممثلها المفوض وتكون كافة رسوم الطابع والتسجيل والضرائب الأخرى الترتبية حين إنشاء العقد أو التي ترتب في المستقبل على عقد التأمين على مائق المؤمن له .

المادة التاسعة - التفسيرات المتعلقة بشخص المؤمن له :

في حالة وفاة المؤمن له ، أو في حالة بيع الأشياء المؤمنة أو التنازل عنها أو هبتها ، لا يستمر مفعول العقد لصالح الوارث أو المشتري أو المتنازل له أو المنتفع إلا بعد موافقة المؤسسة المثبتة أصولا في ملحق للعقد ، وذلك بشرط أن ينفذوا كافة الواجبات التي كان المؤمن له ملتزما بها تجاه المؤسسة .

المادة العاشرة - التفسيرات المتعلقة بالأشياء المؤمنة :

أ - انتقال الأشياء المؤمنة والتفسير في شروط حياتها :

لما كانت الأشياء المؤمنة غير مضمونة إلا في الأماكن المينة في العقد ، فإن على المؤمن له - تحت طائلة سقوط حقوقه - أن يقدم تصريحها مسبقا من نقلها إلى أي مكان آخر ، وكذلك الأمر في حال طرؤ تغيير ما في شروط حياة الأشياء المؤمنة .

ب - زيادة الأخطار المؤمنة أو المجاورة لها .

يجب على المؤمن له - تحت طائلة سقوط حقوقه - أن يعلم المؤسسة خطيا عن الظروف التي تزيد في الأخطار المؤمنة وأن يتخذ التدابير اللازمة للحماية أو الحراسة والتي تقتضيها زيادة مخاطر السرقة . وعليه على الإخص إعلامها عن التفسيرات والتعديلات التي قد تطرأ على الأماكن التي تحتوي على الأشياء المؤمنة أو الأماكن المجاورة لها ، والمتعلقة بوسائل حمايتها أو أسلوب المراقبة ، والتي من شأنها أن تنقص من أمانها .

إذا حصلت التعديلات المذكورة بفعل المؤمن له أو بعمله وجب التصريح منها قبل حصولها . أما إذا حصلت بفعل الغير وبدون علم المؤمن له فإن عليه تقديم تصريح في مهلة لا تتجاوز ثمانية أيام من علمه بها . والمؤسسة قبول التعديلات الحاصلة مقابل دفع - بين أضافي أو إلغاء العقد .

المادة الحادية عشرة - عدم السكنى :

إذا بقيت المنازل المؤمنة غير مسكونة في الليل خلال أكثر من شهرين - في فترة واحدة أو عدة فترات - في سنة واحدة للتأمين ، فإن آثار التأمين تتوقف حكما اعتباريا من ظهر اليوم الحادي والستين ، إلا إذا كان هناك اتفاق مخالف . ويطبق هذا الحكم بالنسبة للتاجر إذا بقيت مغلقة نهرا وكانت بالوقت ذاته غير مسكونة أو غير محروسة ليل .

ولا يفترج لفترات السكنى التي لا تزيد على ثلاثة أيام فاطمة لعدم السكنى ،

وكما لا يدخل التأمين الذي لا يتجاوز الثلاثة أيام في الحساب عند تحديد مجموع الددة السنوية لعدم السكنى .

المادة الثانية عشرة - التدابير الواجب اتخاذها في حال وقوع حادث :

يجب على المؤمن له ، حين وقوع حادث ، وحال طمعه به ، أن يقوم بما يلي :
١ - أن يعلم المؤسسة أو وكيلها خطيا بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة على الأكثر ، مع بيان ظروفه والبلغ التقريبي للاضرار .

٢ - أن يخبر الشرطة دون تأخير وأن يقدم اعتراضا أصوليا على دفع الأسناد والقيم المنقولة السروقة أو النالفة .

٣ - أن يسلم إلى كل من الشرطة والمؤسسة أو وكيلها خلال خمسة أيام من تاريخ الحادث على الأكثر بيانا مفصلا يذكر فيه تفصيل الأشياء السروقة أو التي أصيبت بأضرار ، مع ذكر مبلغ النقود والأوراق النقدية ، وأن وجدت ، وقائمة بالأسناد والقيم المنقولة السروقة أو النالفة أو المتضررة مع ذكر أرقامها .
٤ - أن يعمل على حماية الأشياء المتضررة أو التي بقيت سالمة وأن يساعد على اكتشاف السارقين واستعادة الأشياء السروقة .

أن كل تأخير في تقديم البيانات والوثائق المذكورة في هذه المادة أو اهمال في اتخاذ التدابير اللازمة يجعل المؤمن له مسؤولا عن الضرر اللاحق بالمؤسسة بنتيجة هذا التأخير .

كل طلب للتعويض يقدمه المؤمن له يعلق على تقديم شكوى للنيابة العامة ، فيما إذا طلبت المؤسسة منه ذلك .

المادة الثالثة عشرة - تسوية الأضرار :

تسوى الأضرار بالتراضي أو تقدر من قبل خبيرين يختارهما الفريقان المتعاضدان . وإذا لم يتفق هذان الخبيران فانهما يختاران خبيرا ثالثا ، ويعمل الخبراء الثلاثة معا ويقررون بأكثرية الأصوات . وإذا تخلف أحد الفريقين عن تسمية خبيره أو إذا لم يتفق الخبيران على تسمية الخبير الثالث فإن التعيين يتم من قبل قاضي الأمور المستعجلة ، وذلك بشه على طلب الفريق الأكثر استعجالا . يدفع كل فريق مصاريف وأتعاب خبيره ، أما أتعاب الخبير الثالث فتدفعها المؤسسة والمؤمن له مناصفة .

يجب أن تتم إجراءات التسوية الودية قبل عرض الأمر على المحاكم .

المادة الرابعة عشرة - تقدير الأضرار :

لا يجوز أن يكون التأمين سببا للربح بالنسبة للمؤمن له ولا يضمن له إلا التعويض عن الخسائر الفعلية المادية والمباشرة .

ولما كان تحديد المبلغ المؤمن عليه بالعقد لا يعتبر قطعيا ونهائيا ، فإن على المؤمن له أن يثبت بمختلف الوسائل والوثائق المكتنة وجود الأشياء المؤمنة وقيمتها وقت وقوع الحادث وكذلك قيمة الأضرار الحاصلة .

تقدر الأشياء المنقولة والأدوات الصناعية بقيمتها في تاريخ الحادث . أما المواد الأولية والسلع والبضائع . فإن قيمتها تقدر وفقا للأسعار الأخيرة السابقة للحادث على أن تؤخذ بعين الاعتبار ، عند الاقتضاء ، مصاريف النقل ، وأما الأشياء المصنوعة أو التي هي قيد الصنع ، فإن قيمتها تقدر على أساس سعر الكلفة ، أي سعر المواد الأولية الأخير السابق للحادث ، على أن تضاق إلى ذلك النفقات المادية التي صرفت في سبيل صنعها بالإضافة إلى ما يلحقها من النفقات العامة .

وتقدر قيمة الأسناد والقيم المنقولة وفقا للأسعار الأخيرة السابقة للحادث .

وفي جميع الأحوال ، يشكل المبلغ المذكور في العقد الحد الأقصى للالتزام بالمؤسسة ولا يجوز مطالبتها بأكثر منه .

المادة الخامسة عشرة - سقوط الحق :

١ - يتم التعاقد ويحدد نطاق التأمين ومقدار الجمالة على أساس ما يطلبه المتعاقد وما يدلي به من تصريحات . وإذا أخفى المتعاقد على المؤسسة حقيقة الواقع أو أدلى بمعلومات كاذبة وبيانات مخالفة للواقع من شأنها خداع المؤسسة في تقدير أهمية الخطر أو حساب الجمالة اعتبر العقد باطلا حكما دون أن يمس ذلك حقوق المؤسسة في استرداد ما دفعته من تعويضات عن الحوادث السابقة والمطالبة بالمعطل والفرار . وتبقى الجمالة حكما مكتسبا للمؤسسة .

جريا ، قبل دفع التعويض .

وإذا استرد بعض الأشياء المؤمنة بعد تسوية الاضرار ، فإن المؤمن له يلزم بإعلام المؤسسة بذلك فوراً .

واعتباراً من تاريخ الاسترداد يعطى المؤمن له مهلة مدتها شهر ليختار بين التخلي للمؤسسة عن الأشياء التي تم استردادها أو الاحتفاظ بها ، وإذا لم يتم الاختيار خلال هذه المدة اعتبر المؤمن له محتفظاً بالأشياء وعليه إعادة التعويض الذي قبضه عنها إلى المؤسسة .

وفي حال الاسترداد يعاد النظر في التسوية ، بعد إجراء كشف على الأشياء المستردة لحساب قيمتها في يوم الاسترداد . ويكون المؤمن له ملوماً بإعادة الفائض من التعويض الذي كان قد استوفاه .

المادة الحادية والعشرون - مدة العقد :

تحدد مدة العقد في الشروط الخاصة أو في اللاحق .

لا يحدد مفعول العقد ، بأية حال ، بصورة حكمية . ولا يتم التمديد إلا بإصدار عقد جديد أو ملحق لهذا العقد أو بإعطاء مخالصة تشرع بالتمديد بعد دفع الجمالة المترتبة وفقاً للمادة الخامسة .

يحق لكل من المؤسسة أو المتعاقد أن يطلب إلغاء العقد في أي وقت كان وذلك بعد تبليغ الطرف الآخر بكتاب مسجل أو ببرقية . ويسري مفعول هذا الإلغاء بعد مضي أربعة عشر يوماً من إرسال الكتاب المذكور . إذا وقع طلب الإلغاء من المؤسسة فيحق للمتعاقد أن يسترد قسماً من الجمالة يحسب بالنسبة للمدة المتبقية من التأمين .

أما إذا وقع الإلغاء من المتعاقد فإن نسبة الجمالة الواجب ردها تحسب وفقاً لتمرنة « المدة القصيرة » المنصوص عليها في أنظمة اتحاد هيئات التأمين .

المادة الثانية والعشرون - أحكام متفرقة :

أولاً - يصرح المتعاقد أنه اتخذ محل إقامة مختار كما هو مبين في الشروط الخاصة .

وتعتبر جميع التبليغات الموجهة إلى محل الإقامة المذكورة قانونية سواء وجد أم لم يوجد .

ثانياً - يخضع هذا العقد لأحكام القوانين السورية وتنحصر صلاحية النظر في جميع الآثار الناتجة عنه بمحاكم المركز الرئيسي للمؤسسة أو مركز الفرع أو الوكالة التي أصدرت العقد ووقعت عليه .

٢ - إذا لم يتم المؤمن له بالتصريح عن الحادث عن سوية ، أو لم يظهر المؤسسة بالتأمينات من النوع نفسه المتطابقة بموضوع هذا العقد ، أو بالغ في مقدار الاضرار ، أو صرح باختلاف أو تلف أشياء لم تكن موجودة وقت الحادث أو أخفى أو أزال جزءاً من الأشياء المؤمنة أو كلها ، أو استعمل قسماً وساقط أو وثائق كاذبة للثبات ، أو تسبب في الحادث عمداً أو ساعد أو شارك في حصوله ، فإن حقوقه في التعويض تسقط . ويكون سقوط الحق غير قابل للتجزئة ودون أي تمييز بين مختلف بنود الأشياء المذكورة في العقد . ويحق المؤسسة في هذه الحالة أن تلغي حالاً وبكتاب مسجل هذا العقد وتصبح الأقساط المدفوعة حقاً مكتسبة للمؤسسة .

المادة السادسة عشرة - القاعدة النسبية :

إذا تبين من التقدير أن قيمة أحد الأشياء المؤمنة تزيد من المبلغ المذكور في العقد ، دون أن يكون الاتفاق قد تم على أن يكون التأمين جزئياً ، أو في حال التأمين الجزئي إذا كانت قيمة أحد الأشياء تزيد من المبلغ المصرح به في العقد بالنسبة لكامل قيمته ، فإن المؤمن له يعتبر ضامناً نفسه بالنسبة لفرق القيمتين ويتحمل نسبة من الضرر تبعاً لذلك .

المادة السابعة عشرة - تعدد التأمين :

إذا كان هناك عدة ضامين للأشياء التي يشملها هذا العقد (المادة السادسة أعلاه) فإن المؤسسة لا تعوض على المؤمن له إلا بنسبة المبلغ المضمون من قبلها والرقم الاجمالي لجموع التأمينات .

المادة الثامنة عشرة - التأمين لحساب الغير :

إذا كان التأمين جارياً لمصلحة شخص غير المتعاقد ، فإن التعويض عن الاضرار الحاصلة تسوى مع المتعاقد نفسه وللمؤسسة الاحتجاج تجاه الغير المستفيد بالاستثناءات والدفع التي يجوز لها الاحتجاج بها تجاه المتعاقد .

المادة التاسعة عشرة - التنازل عن الحقوق والرجوع بعد الحادث :

يتنازل المؤمن له للمؤسسة - في حدود ما هو منطوق بالتأمين - عن حقوقه تجاه كافة الأشخاص المسؤولين عن الحادث مهما كانت صفتهم وتجاه ضامنهم . ويلزم المؤمن له ، إذا طلبت المؤسسة إليه ذلك ، بتجديده التنازل بموجب ملك ينظم لدى الكاتب العدل .

المادة العشرون - إعادة الأشياء المسروقة :

لا يجوز للمؤمن له التخلي للمؤسسة عن الأشياء المؤمنة ، ولو كان التخلي

عقد سرقة مع كسر وخلع/او نسلق

وكالة : عقد رقم : تجديداً للعقد :

مدة التأمين : من ظهراً الى ظهراً (حسب التوقيت المحلي)

المقاعد : المقيم :

جری دفع رسم الطابع
للخزينة حسب الرسوم
التشريعی رقم ۳ .

المستفيد : المقيم :

الجمالة الصافية	بدل تسجيل وثن مقد	رسم رقابة	رسم الطابع	مجموع الجمالة

الشروط الخاصة

الجمالة	النسبة بالآلاف	المبلغ المأمون عليه	البيان
١٤	١٤	١٤	١٤
١٥	١٥	١٥	١٥
١٦	١٦	١٦	١٦
١٧	١٧	١٧	١٧
١٨	١٨	١٨	١٨
١٩	١٩	١٩	١٩
٢٠	٢٠	٢٠	٢٠
٢١	٢١	٢١	٢١
٢٢	٢٢	٢٢	٢٢
٢٣	٢٣	٢٣	٢٣
٢٤	٢٤	٢٤	٢٤
٢٥	٢٥	٢٥	٢٥
٢٦	٢٦	٢٦	٢٦
٢٧	٢٧	٢٧	٢٧
٢٨	٢٨	٢٨	٢٨
٢٩	٢٩	٢٩	٢٩
٣٠	٣٠	٣٠	٣٠
٣١	٣١	٣١	٣١
٣٢	٣٢	٣٢	٣٢
٣٣	٣٣	٣٣	٣٣
٣٤	٣٤	٣٤	٣٤
٣٥	٣٥	٣٥	٣٥
٣٦	٣٦	٣٦	٣٦
٣٧	٣٧	٣٧	٣٧
٣٨	٣٨	٣٨	٣٨
٣٩	٣٩	٣٩	٣٩
٤٠	٤٠	٤٠	٤٠
٤١	٤١	٤١	٤١
٤٢	٤٢	٤٢	٤٢
٤٣	٤٣	٤٣	٤٣
٤٤	٤٤	٤٤	٤٤
٤٥	٤٥	٤٥	٤٥
٤٦	٤٦	٤٦	٤٦
٤٧	٤٧	٤٧	٤٧
٤٨	٤٨	٤٨	٤٨
٤٩	٤٩	٤٩	٤٩
٥٠	٥٠	٥٠	٥٠
٥١	٥١	٥١	٥١
٥٢	٥٢	٥٢	٥٢
٥٣	٥٣	٥٣	٥٣
٥٤	٥٤	٥٤	٥٤
٥٥	٥٥	٥٥	٥٥
٥٦	٥٦	٥٦	٥٦
٥٧	٥٧	٥٧	٥٧
٥٨	٥٨	٥٨	٥٨
٥٩	٥٩	٥٩	٥٩
٦٠	٦٠	٦٠	٦٠
٦١	٦١	٦١	٦١
٦٢	٦٢	٦٢	٦٢
٦٣	٦٣	٦٣	٦٣
٦٤	٦٤	٦٤	٦٤
٦٥	٦٥	٦٥	٦٥
٦٦	٦٦	٦٦	٦٦
٦٧	٦٧	٦٧	٦٧
٦٨	٦٨	٦٨	٦٨
٦٩	٦٩	٦٩	٦٩
٧٠	٧٠	٧٠	٧٠
٧١	٧١	٧١	٧١
٧٢	٧٢	٧٢	٧٢
٧٣	٧٣	٧٣	٧٣
٧٤	٧٤	٧٤	٧٤
٧٥	٧٥	٧٥	٧٥
٧٦	٧٦	٧٦	٧٦
٧٧	٧٧	٧٧	٧٧
٧٨	٧٨	٧٨	٧٨
٧٩	٧٩	٧٩	٧٩
٨٠	٨٠	٨٠	٨٠
٨١	٨١	٨١	٨١
٨٢	٨٢	٨٢	٨٢
٨٣	٨٣	٨٣	٨٣
٨٤	٨٤	٨٤	٨٤
٨٥	٨٥	٨٥	٨٥
٨٦	٨٦	٨٦	٨٦
٨٧	٨٧	٨٧	٨٧
٨٨	٨٨	٨٨	٨٨
٨٩	٨٩	٨٩	٨٩
٩٠	٩٠	٩٠	٩٠
٩١	٩١	٩١	٩١
٩٢	٩٢	٩٢	٩٢
٩٣	٩٣	٩٣	٩٣
٩٤	٩٤	٩٤	٩٤
٩٥	٩٥	٩٥	٩٥
٩٦	٩٦	٩٦	٩٦
٩٧	٩٧	٩٧	٩٧
٩٨	٩٨	٩٨	٩٨
٩٩	٩٩	٩٩	

المتعاقد

..... في
المؤسسة